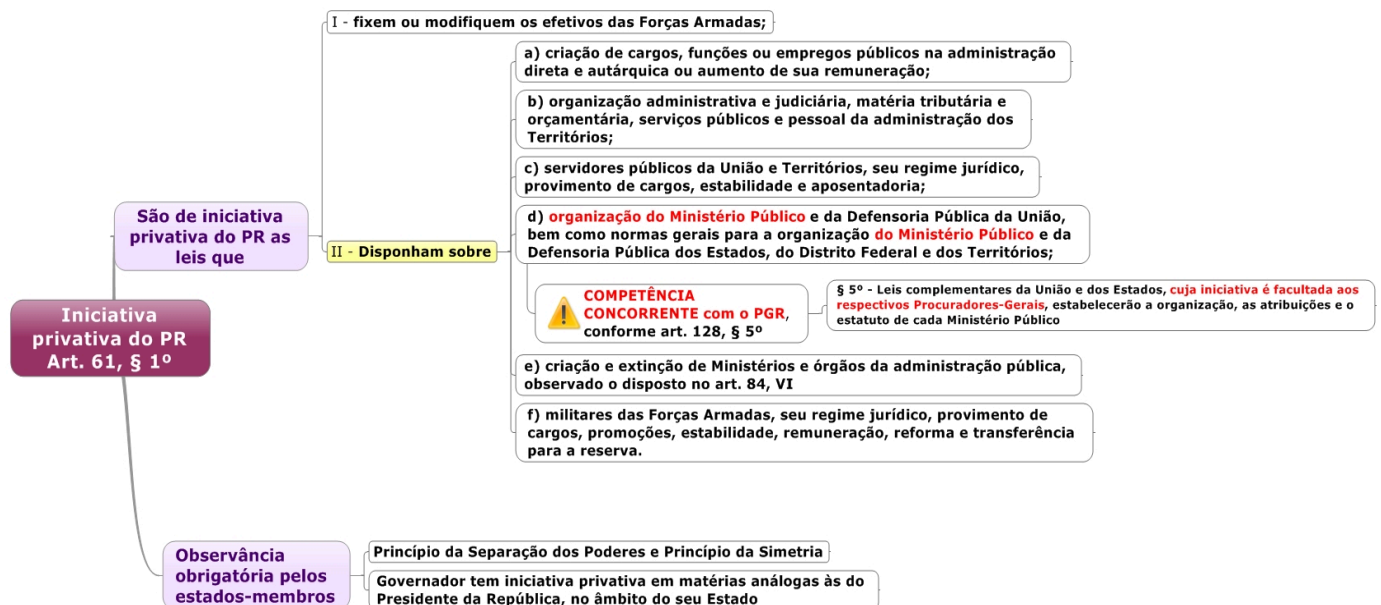


Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

Quanto às atribuições do Presidente da República, vale lembrar aquelas matérias cuja **iniciativa de lei é privativa do Chefe do Poder Executivo**, descritas no art. 61, §1º:



Algumas **DICAS** valiosas:

I - Segundo já assentado pelo STF, a norma constitucional que estabelece serem de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre matéria tributária **dos territórios, conforme se depreende do art. 61, § 1º, II, "b" aplica-se somente** aos tributos que digam respeito aos **territórios federais**.

II - Na esfera federal, a iniciativa de leis complementares ou ordinárias sobre matéria tributária será **concorrente entre o Presidente da República e os congressistas** e, pelo princípio da simetria, na esfera estadual entre o governador e os deputados estaduais e nos municípios, entre o prefeito e os vereadores, conforme o próprio art. 24, I, estabelece (Direito Tributário - competência concorrente). Nesse sentido, o STF:

"O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a iniciativa para elaboração de leis que versem sobre matéria tributária é concorrente, assim, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, "b", da CF) são competentes para iniciar o processo legislativo para edição de lei que conceda isenção fiscal, ainda que tal lei cause eventual repercussão em matéria orçamentária". Precedentes: **ADI 724-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15.05.92; RE 590.697-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 06.09.2011; RE 362.573-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, Dje de 17.08.2007.**

III - Também assentado pelo STF, é a iniciativa de lei para organização do **Ministério Público Federal** que obedece à regra da **competência concorrente** entre o Presidente da República e o **Procurador Geral da República**. Isso porque, apesar de o art. 61, § 1º, II, "d" afirmar que são de iniciativa privativa do *Presidente da República* as leis que disponham sobre a organização do Ministério Público da União (CF), o art. 128, § 5º faculta ao *Procurador-Geral da República* a iniciativa de lei sobre a organização do Ministério Público.

IV - É da competência exclusiva do Presidente da República a iniciativa de lei sobre servidores públicos da União e Territórios, seu **regime jurídico**, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria (art. 61, § 1º, II, "c"), de **todos** os servidores federais dos **três Poderes**.

V - Essa competência não se confunde com a **iniciativa privativa para criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração**, também do Presidente da República (art. 61, § 1º, II, "a"). Neste caso, a competência do Chefe do Poder Executivo **abrange apenas os servidores do Poder Executivo Federal**, já que a criação de **cargos, funções ou empregos públicos nos demais Poderes têm a iniciativa de lei adstrita ao respectivos chefes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário**.

VI - Segundo firme jurisprudência do STF, **a sanção do projeto de lei pelo Presidente da República não convalida o vício de inconstitucionalidade** resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade (**ADI 2.305, rel. min. Cezar Peluso, julg. 30/6/2011, Plenário**).

Além disso, temos as **competências materiais privativas** do Presidente, enumeradas no art. 84:

Compete privativamente ao Presidente da República
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da Administração federal;
III - iniciar o processo legislativo, na forma e casos previstos na CF;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução
V - vetar projetos de lei , total ou parcialmente;
VI - dispor, mediante decreto, sobre (decreto autônomo - delegável) a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos públicos; b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos ;
VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;
X - decretar e executar a intervenção federal ;
XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias;
XII - conceder indulto e comutar penas , com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei; (delegável)
XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal , os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei;
XV - nomear, observado o disposto no art. 73 (1/3 indicados pelo Presidente e 2/3 pelo Congresso), os Ministros do Tribunal de Contas da União
XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;
XVII - nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;
XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;
XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;
XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;
XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas ; (por mais boba que pareça esta competência ela não é delegável e as bancas adoram dizer que é...)
XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual , o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição ;
XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional (não é ao TCU!) , dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa , as contas referentes ao exercício anterior ;
XXV - prover (delegável) e extinguir (não delegável - ver inciso VI) os cargos públicos federais, na forma da lei;
XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62;
XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição
XXVIII - propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)



Perigo!

Lembre-se de que as contas do Presidente serão enviadas ao **Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União** dentro de **60 dias após a abertura da sessão legislativa (2 de fevereiro)**, conforme o art. 84, XXIV, da Constituição. O TCU emitirá o seu parecer prévio dentro de 60 dias do recebimento de contas e enviará o parecer ao Congresso (art. 71, I, CF), e o Congresso procederá ao julgamento das contas, sendo que poderá acolher ou não o parecer do TCU:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;

Como você pôde notar, não é muito difícil guardar estas atribuições, até porque boa parte delas é meramente **intuitiva**. Alguém imagina outra autoridade que não o Presidente da República, declarando guerra ou celebrando a paz, celebrando tratados, decretando o estado de defesa e de sítio, editando medidas provisórias, vetando projetos de lei... Perceba que aqui estamos falando do Poder Executivo **Federal**! É claro que nos estados membros algumas dessas atribuições vão ser dirigidas, no que couber, ao Governador do ente Federativo.

O que você deve guardar mesmo são as atribuições **delegáveis** aos Ministros de Estado ou autoridades equivalentes, conforme destacado acima:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

....

VI - dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

XXV - **prover** e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

Resumindo, o Presidente poderá delegar:

a) a edição do **decreto autônomo**: ele tem esse nome porque apesar de Decreto, possui as características de um ato normativo primário, já que regulamenta diretamente a Constituição Federal e não uma lei federal (**Inciso VI do art. 84**):

b) a concessão **indulto e comutar penas** (**Inciso XII, art. 84**);

c) o **provimento** dos cargos públicos federais (**extinção** de cargos **não é delegável**) (**Inciso XXV, art. 84**).

Jean, mas o inciso VI fala em **extinção de cargos públicos, quando vagos**, e o parágrafo único autoriza a delegação somente da primeira parte do inciso XXV, ou seja, **prover cargos públicos federais, na forma da lei**. Realmente, a redação da Constituição Federal no inciso XXV não foi feliz, pois aqui ele deveria se referir também à exoneração e demissão de servidores. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da legitimidade de delegação a ministro de Estado da competência do chefe do Executivo Federal para, nos termos do art. 84, XXV, e parágrafo único, da CF, **aplicar pena de demissão a servidores públicos federais (RE 608.848 AgR, rel. min. Teori Zavascki, julg. 17/12/2013, 2ª Turma)**.

Mais do que isso, o STF assentou também a legitimidade da **delegação a secretários estaduais** da competência do governador de Estado para aplicar penalidade de demissão aos servidores do Executivo, tendo em vista o princípio da simetria (**RE 633.009-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 13-9-2011, Segunda Turma**).

Guarde ainda estes importantes conceitos, que adoram aparecer nas provas do Cespe, da FCC e de outras bancas:

Indulto: causa extintiva de punibilidade (art. 107, II, do Código Penal) e consiste em ato de clemência do Poder Público, concedido privativamente pelo Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, em caráter geral ou coletivo. Pode ser delegado aos Ministros de Estado, nos termos do § único do art. 84.

Graça: causa extintiva de punibilidade, de caráter pessoal, concedido privativamente pelo Presidente da República, da mesma forma que o indulto, que é de caráter coletivo.

Anistia: é a renúncia do Estado do seu direito de punir determinados fatos. É direcionada a fatos e não a pessoas. A anistia deve ser deliberada no âmbito do **Congresso Nacional**, com a sanção do Presidente da República (art. 48, VIII);

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

.....

VIII - concessão de anistia;

Importante anotar que o STF (**dentre outros, o HC 81.565**) assentou que a **graça individual e o indulto coletivo** são **modalidades do poder geral de graça** do Presidente da República, os quais sofrem igualmente as restrições previstas no art. 5º, XLIII, da CF. Segundo o Supremo, o art. 5º, XLIII, da Constituição, que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie, nos crimes hediondos definidos em lei, não conflita com o art. 84, XII, da Lei Maior. O decreto presidencial que concede o indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade.

Salientou ainda o STF que a **comutação da pena, enquanto** transformação qualitativa **ou** quantitativa da sanção condenatória, **constitui espécie de indulto, tratando-se, pois, de igual** manifestação da clemência soberana do Estado. Desse modo, o indulto e a comutação de penas amoldam-se à proibição do inciso XLIII da CF/88, que a veda a concessão de graça e anistia aos crimes hediondos e de tortura, tráfico e terrorismo. (**HC 113.865/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 5/3/2013; HC 81.566/SC, Rel. Min. Néri da Silveira**).

Poder Regulamentar do Presidente

O chamado poder regulamentar é **prerrogativa exclusiva** do Chefe do Poder Executivo e constitui-se na capacidade de editar decretos e regulamentos, normas gerais e abstratas de caráter **infralegal** que visem a **regular normas** de caráter ordinário ou legal.

Normalmente, distinguimos o decreto ou regulamento de execução e o decreto ou regulamento **autônomo** (art. 84, VI, CF/88).

Os chamados decretos ou regulamentos de execução costumam ser categorizados à guisa de regras jurídicas editadas em função de uma lei, e que digam respeito à atuação da administração, viabilizando a **execução** da lei, lei essa que por vezes, traz conceitos **indeterminados** que necessitam ser definidos mediante norma infra legal.

As normas de execução devem cingir-se aos limites formais e materiais da lei, explicitando-a e detalhando seus dispositivos. As leis, como já vimos anteriormente, devem ser talhadas em termos gerais, a fim de conferir-lhes a característica de **GIA**:

Geral: para tudo, não se refere a casos particulares;

Impessoal: para todos; abrange qualquer um que se enquadre nos parâmetros da lei.

Abstrata: para sempre, até que outra norma a revogue, bem como o caráter abstrato da norma.

Em um sentido mais amplo, o **poder regulamentar** confunde-se com o **poder normativo** da Administração Pública em geral, traduzido na possibilidade que outras autoridades e órgãos administrativos têm de expedir atos infralegais, de conteúdo geral, como portarias, instruções e resoluções ministeriais.

Também se enquadram nessa categoria os **atos normativos** expedidos pelas **agências reguladoras e pelas autoridades monetárias** (Conselho Monetário Nacional, Banco Central), que detém certa autonomia para expedir normas; entretanto se o fazem é para especificar **conceitos jurídicos indeterminados** e exclusivamente nas áreas de sua competência legal ou constitucional.



Veja como foi cobrado!

(CESPE/ADVOGADO/SEPRO/2013) No exercício do poder regulamentar, os ministros de Estado poderão expedir instruções e editar decretos para a execução de leis, nos termos da CF.

ERRADO. O poder regulamentar do Presidente da República é **INDELEGÁVEL**. Somente podem ser remetidos aos Ministros de Estado e autoridades correlatas (AGU, por exemplo), as competências previstas no parágrafo único do art. 84, relativas aos seguintes incisos:

VI - editar o **Decreto Autônomo**;

XII - **conceder indulto e comutar penas**, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

XXV - **prover (APENAS)** e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;

(CESPE/PROMOTOR DE JUSTIÇA/MPE RN/2009) Assinale a opção correta com relação ao decreto.

- a) O presidente da República pode, mediante decreto, extinguir cargos públicos quando vagos.
- b) O presidente da República pode, mediante decreto, extinguir órgãos e entes públicos.
- c) O presidente da República pode dispor, por meio de decreto, sobre o aumento de salário para os servidores públicos.
- d) O decreto autônomo é, em regra, admitido no ordenamento jurídico brasileiro, desde que não viole direitos fundamentais.
- e) O decreto, no ordenamento jurídico brasileiro, não pode inovar na ordem jurídica, visto que tem natureza secundária, e deve sempre regulamentar uma lei.

Gabarito: **alternativa A**. Vamos analisar cada item:

- a) Certo. A extinção de cargos públicos, **quando vagos**, é uma das hipóteses do chamado decreto autônomo (art. 84, VI, b)
- b) Errado. O próprio inciso do decreto autônomo **veda a utilização dessa espécie** normativa para **extinção de órgãos e entidades** (art. 84, VI, a); essa matéria só poderá ser tratada por lei:

VI - *dispor, mediante decreto, sobre:*

- a) *organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;*
- c) Errado. Qualquer **aumento de despesa** tem que ser autorizado **mediante lei e não decreto**;
- d) Errado. Item mal elaborado. O decreto autônomo é autorizado pela Constituição Federal, mas nas **hipóteses taxativas ali indicadas**, apenas. **Não é regra, mas exceção.**

e) Errado. O erro do item está no "**deve sempre regulamentar uma lei**"; pois, como vimos, o decreto autônomo regulamenta diretamente a Constituição Federal.

(FCC/DEFENSOR PÚBLICO/DPE SP/2012) Há previsão de eleição indireta para os cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República, a ser realizada pelo Congresso Nacional, na hipótese de vacância dos dois cargos nos primeiros dois anos do período presidencial.

ERRADO. A previsão de eleição indireta, pelo Congresso Nacional é prevista na hipótese de vacância de ambos os cargos de Presidente e Vice, mas desde que ocorra nos **DOIS ÚLTIMOS ANOS** de mandato. Caso as vagas surjam nos dois primeiros anos, a eleição será **DIRETA** (art. 81, § 1º) . Em ambos os casos, os eleitos cumprirão apenas **mandato tampão**, pelo tempo que restaria o mandato original.

(FCC/DEFENSOR PÚBLICO/DPE SP/2012) O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a trinta dias, sob pena de perda do cargo.

ERRADO. O prazo previsto no art. 83 é de **QUINZE DIAS**.

Resumo

📌 Iniciativa Privativa de Leis – Art. 61, §1º da CF/88

- **Competência privativa do Presidente da República** para proposição de leis que tratem de:
 - a) Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta/autárquica e aumento de remuneração;
 - b) Servidores públicos da União e Territórios: regime jurídico, provimento, estabilidade e aposentadoria;
 - c) Organização administrativa e judiciária do MP da União (ressalva ao art. 128, §5º);
 - d) Organização da Defensoria Pública da União e do MP.
- **Jurisprudência do STF:**
 - A iniciativa sobre matéria **tributária** é **concorrente** entre Executivo e Legislativo.
 - O art. 61, §1º, II, “b” aplica-se **somente aos tributos dos territórios federais**.
 - MPF: competência concorrente entre o Presidente e o PGR.
 - Sanção presidencial **não convalida vício de iniciativa**.

👤 Atribuições Privativas do Presidente da República – Art. 84 da CF/88

- **Funções administrativas e políticas**
 - Nomear e exonerar ministros de Estado (I).
 - Dirigir a administração federal com auxílio dos ministros (II).
 - Sancionar, promulgar e publicar leis (IV).
 - Vetar projetos de lei (V).
 - Expedir **decretos e regulamentos para execução das leis** (IV).
- **Decretos autônomos (Art. 84, VI – delegáveis)**
 - Organização e funcionamento da administração federal (sem aumento de despesa ou criação/extinção de órgãos).

- Extinção de funções ou cargos **vagos**.
- **Relações internacionais e segurança**
 - Manter relações com estados estrangeiros e celebrar tratados (VII e VIII).
 - Declarar guerra e celebrar a paz (XIX e XX).
 - Decretar estado de defesa e de sítio (IX).
 - Executar intervenção federal (X).
- **Competências orçamentárias**
 - Enviar PPA, LDO e LOA ao Congresso (XXIII).
 - Prestar contas ao Congresso (XXIV) – **dentro de 60 dias após abertura da sessão legislativa.**
 - TCU tem 60 dias para emitir parecer (art. 71, I, CF).
- **Outras competências**
 - Comando supremo das Forças Armadas (XIII).
 - Nomeações (Ministros STF, PGR, TCU, etc.) com aprovação do Senado (XIV a XVII).
 - Presidir Conselhos da República e de Defesa Nacional (XVIII).
 - Conceder indulto e comutar penas (XII – **delegável**).
 - Prover (delegável) e extinguir (não delegável) cargos públicos federais (XXV).
 - Editar Medidas Provisórias (XXVI).
 - Propor estado de calamidade pública nacional (XXVIII – EC 109/2021).

Delegações Possíveis – Parágrafo Único do Art. 84

- Podem ser delegadas aos Ministros de Estado, PGR ou AGU:
- Inciso VI: decreto autônomo.
- Inciso XII: indulto e comutação de penas.
- Inciso XXV (parte inicial): **prover** cargos públicos.
- **! Extinção** de cargos **não é delegável**.

Conceitos importantes sobre clemência estatal

- **Indulto:** coletivo; causa extintiva da punibilidade (delegável).
- **Graça:** individual; também extingue a punibilidade.
- **Anistia:** dirigida a fatos; concedida pelo Congresso com sanção do Presidente (art. 48, VIII).
- STF: indulto e comutação **não podem abranger crimes hediondos, tortura, tráfico, terrorismo** (art. 5º, XLIII CF).

Poder Regulamentar do Presidente

- **Decretos de execução:** detalham leis para sua aplicação (infralegais).
- **Decretos autônomos:** possuem força normativa primária (art. 84, VI).
 - Limitados à organização da administração federal e extinção de cargos **vagos**, sem gerar despesa.

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960